

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 313/2542 นายวิวัฒน์ ธรรมชนวิริยะ กับพวก โจทก์
นายวิสิฐ วิสุกมล กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 90, มาตรา 267, มาตรา 352

ป.พ.พ. มาตรา 1169

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28 (2), มาตรา 195, มาตรา 208

++ เรื่อง ยักยอก จ้างโกง ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ++

ในกรณีที่ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาต่อนิติบุคคลเสียเองนั้นผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดย่อมไม่จัดการแทนนิติบุคคลโดยฟ้องร้องกล่าวหาตนเองต่อศาล ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นย่อมได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิด และ ป.พ.พ.มาตรา 1169 บัญญัติให้ผู้ถือหุ้นฟ้องคดีได้หากกรรมการทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและบริษัทไม่ฟ้องคดี ดังนั้นจึงถือได้ว่าผู้ถือหุ้นในบริษัท พ.เป็นผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(4) มีอำนาจฟ้องคดีได้ตามมาตรา 28(2) โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งหกในความผิดฐานยักยอก

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะกรรมการบริษัท พ.ร่วมกันทำรายงานการประชุมของบริษัท พ.ว่า โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทไม่ได้นำเงินมาให้บริษัทกู้ยืมตามสัดส่วนที่ถือหุ้นเพื่อชำระราคาที่ดินเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องหาเงินมาให้บริษัทกู้ยืมแทน และที่ดินพิพาทไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัทจึงเห็นสมควรขายให้

จำเลยที่ 3 ในราคา 21,000,000 บาท อันเป็นความเท็จ การที่จำเลยที่ 2 ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 โดยไม่มีการซื้อขายกันจริง เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พ.ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 4 ได้ทำรายงานการประชุมมีข้อความว่าได้ติดต่อซื้อที่ดินพิพาทจากบริษัท พ. ซึ่งเป็นข้อความเท็จ การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการยกยอกทรัพย์สินของบริษัท พ.

ในวันที่จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาท บริษัท พ.ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ทำการขายที่ดินพิพาทตลอดจนให้ถ้อยคำต่าง ๆ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ผู้ซื้อที่ดินพิพาทคือจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ แต่เนื่องจากคู่สัญญาต่างเป็นนิติบุคคลจึงต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินด้วยเพื่อตรวจสอบอำนาจของกรรมการของนิติบุคคลนั้น และคู่สัญญาต้องส่งรายงานการประชุมของนิติบุคคลดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อตรวจสอบเจตนาและวัตถุประสงค์ของคู่สัญญาด้วย ข้อเท็จจริงรับฟังว่ารายงานการประชุมของบริษัท พ.เป็นเอกสารเท็จ และไม่มีการซื้อขายที่ดินพิพาทกันจริง ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 4 ให้ถ้อยคำดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจึงเป็นการแจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงานและแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานในการซื้อขาย โดยประการที่ทำให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พ.ได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 3 มีความผิดฐานยกยอก ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและ

ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน และเห็นว่าความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการเป็นกรรมเดียว แต่เป็นคนละกรรมกับความผิดฐานยกยอก และเรียงกระทงลงโทษเมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ในความผิดฐานยกยอกเพียงบทเดียวจึงชอบแล้ว แต่ที่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาแก้โทษของจำเลยที่ 3 ที่ศาลชั้นต้นเรียงกระทงลงโทษมา กลับพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจึงเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เมื่อระหว่างต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๒ ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๒ เวลากลางวัน จำเลยทั้งหกร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยทั้งหกร่วมกันเบียดบังเอาที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๑๖๘๓ ถึง ๙๑๖๘๗ รวม ๕ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๕๙ ตารางวา ของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้างจำกัด ซึ่งโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปเป็นของจำเลยที่ ๓ ด้วยเจตนาทุจริต โดยจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทได้ร่วมกับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๖ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งห้าแปลงดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๓ โดยอ้างว่าบริษัทดังกล่าวขายให้แก่จำเลยที่ ๓ ซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งนี้ จำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทจำเลยที่ ๓ ได้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้งหกเป็นการร่วมกันยกยอกทรัพย์สินของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยทั้งหกโดยเจตนาทุจริตร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงโจทก์ทั้งสองด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด

ความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง โดยจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้ร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕ แปลงดังกล่าวให้จำเลยที่ ๓ โดยอ้างว่าบริษัทพระรามแก้วก่อสร้าง จำกัด ขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๓ ผู้ซื้อได้ชำระราคาอีกทั้งผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินไว้แล้ว อันเป็นความเท็จ ความจริงแล้วไม่มีการซื้อที่ดินกันจริง อันเป็นการร่วมกันใช้อุบาย หลอกลวงผู้ถือหุ้นของบริษัทพระรามแก้วก่อสร้าง จำกัด และโจทก์ทั้งสอง การกระทำของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็นการร่วมกันฉ้อโกงที่ดินของบริษัทพระรามแก้วก่อสร้าง จำกัด และโจทก์ทั้งสอง เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒ เวลากลางวัน จำเลยที่ ๔ ได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง (บางกะปิ) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้จดข้อความอันเป็นเท็จ ในแบบสอบสวนบันทึกถ้อยคำและสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินในการซื้อขายที่ดิน อันเป็นเอกสารมหาชนและเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานว่าบริษัทพระรามแก้วก่อสร้าง จำกัด ผู้ขายได้ขายที่ดิน ๕ แปลง ให้แก่จำเลยที่ ๓ ผู้ซื้อได้ชำระราคาและผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินรายนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงแล้วบริษัทพระรามแก้วก่อสร้าง จำกัด และจำเลยที่ ๓ มิได้ขายที่ดินและ ไม่มีการชำระเงินค่าที่ดินกันจริง โดยจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันทำรายงานการประชุมของบริษัทและหนังสือมอบอำนาจขายที่ดินอันเป็นเท็จมอบให้แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ นำไปประกอบการแจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงานที่ดินในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ได้ร่วมกันทำรายงานการประชุมของจำเลยที่ ๓ อันเป็นเท็จนำไปประกอบการแจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงานที่ดินในการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อจึงได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้จำเลยที่ ๓ ไป การกระทำของจำเลยทั้งหกเป็นการร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานและแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลัก

ฐาน เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๑๓๗, ๒๖๗, ๓๔๑, ๓๕๒ และ ๓๕๓

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะข้อหายักยอกและข้อหา
แจ้งความเท็จ (ที่ถูกข้อหาแจ้งความเท็จและข้อหาแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอัน
เป็นเท็จ) ให้ประทับฟ้องข้อหาดังกล่าว ส่วนข้อหาฉ้อโกงให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา ๘๓ จำคุกจำเลยที่ ๑ที่ ๒ และที่ ๔
คนละ ๓ ปี และปรับจำเลยที่ ๓ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ที่ ๓ และที่ ๔ มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๖๗ ประกอบด้วยมาตรา ๘๓
การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ในข้อหาดังกล่าวเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ ซึ่งเป็นบทที่มี
โทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกจำเลยที่ ๑ และที่
๔คนละ ๓ ปี และปรับจำเลยที่ ๓ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ และที่ ๔
คนละ ๖ ปี ปรับจำเลยที่ ๓ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท คำให้การของจำเลยที่ ๒เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดีและจำเลยที่ ๒ พยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิด
ตลอดมานับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ลดโทษให้
จำเลยที่ ๒ หนึ่งในสาม คงจำคุก ๒ ปี หากจำเลยที่ ๓ ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตาม
มาตรา ๒๙ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๕ และที่ ๖

โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและ
ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา ๘๓จำคุกคนละ ๒ ปี คำเบิกความของจำเลยที่ ๒ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีเป็นเหตุบรรเทา โทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๑ ปี ๔ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อ ในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ไม่คัดค้าน และโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ ๑และที่ ๔ ได้ชดใช้ ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสองเป็นที่พอใจแล้ว ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ และขอถอนฎีกาของโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ไม่คัดค้าน จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ขอแก้ไขคำให้การเป็นว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ให้การรับสารภาพในความ ผิดเกี่ยวกับเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗,๒๖๗ และขอให้รอกการ ลงโทษจำเลยที่ ๑ และที่ ๔

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหกในความผิดฐานฉ้อโกง โจทก์ทั้งสองมิได้อุทธรณ์ในข้อหาดังกล่าว ดังนั้น ข้อหาความผิดฐาน ฉ้อโกงจึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนความผิดฐานยักยอกและ ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนั้น ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ มีความผิดฐานร่วมกันยักยอกตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา ๓๕๒ วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา ๘๓ และจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔มี ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ตามมาตรา ๑๓๗, ๒๖๗ ประกอบด้วยมาตรา ๘๓จำเลยที่ ๑

ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ฎีกาขอให้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นยกฟ้องโจทก์ ทั้งสองทุกข้อหาส่วนโจทก์ทั้งสองฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๕ และที่ ๖ ในความผิดฐานยักยอกและฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน และขอให้ศาลฎีกาใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยที่ ๒ ในสถานหนักโดยไม่ลดโทษให้

คดีมีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ว่า จำเลยทั้งหกร่วมกันยักยอกที่ดิน ๕ แปลงของบริษัทพระรามเก้า ก่อสร้าง จำกัด และร่วมกันแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เขต ห้วยขวาง (บางกะปิ) เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารของทางราชการจริงหรือไม่ หากจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดจริงตามฟ้อง มีเหตุสมควรลดโทษให้จำเลยที่ ๒ หรือไม่ อย่างไรก็ดีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก เป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งโจทก์ทั้งสองชอบที่จะถอนฟ้องในเวลาใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ วรรคสอง เมื่อโจทก์ทั้งสองขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ในข้อหาดังกล่าวในระหว่างฎีกาและจำเลยเหล่านั้นไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ในความผิดฐานยักยอกได้ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๓๙ (๒) ให้จำหน่ายคดีในส่วนของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ออกเสียจากสารบบความ คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่ลงโทษจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ในความผิดฐานยักยอกย่อมสิ้นผลไปในตัว อนึ่งเมื่อศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ในความผิดฐานยักยอกแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ในข้อหาดังกล่าวย่อมตกไปด้วย แต่ความผิดฐานแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน โจทก์ทั้งสองต้องขอถอนฟ้องก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง จะถอนฟ้องในชั้นฎีกาไม่ได้จึงไม่อนุญาตให้โจทก์ทั้งสองถอนฟ้องสำหรับข้อหาความผิดตามมาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ ส่วนที่โจทก์ทั้งสองขอถอนฎีกาสำหรับจำเลยที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๖ นั้นเฉพาะจำเลยที่ ๒ เมื่อศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและสั่งจำหน่ายคดีในส่วนจำเลยที่ ๒ ออกจากสารบบความแล้ว จึงไม่ต้องสั่งคำร้องของโจทก์ทั้งสองที่ขอถอนฎีกาในส่วนจำเลยที่ ๒ อีก คงเหลือฎีกาของโจทก์ทั้งสองในส่วนของจำเลยที่ ๕ และที่ ๖ เมื่อจำเลยที่ ๕ และที่ ๖ ไม่ค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองถอนฎีกาได้ให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ ๕ และที่ ๖ ออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

คงเหลือปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ แต่เพียงว่า จำเลยที่ ๓ ได้ยกยอกที่ดินของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัดจริงหรือไม่ และ จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง (บางกะปิ) เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารของทางราชการจริงหรือไม่

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๓ ในข้อแรกว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานยกยอกหรือไม่ เห็นว่า ในกรณีที่ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาต่อนิติบุคคลเสียเองนั้น เป็นที่เห็นได้ว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดย่อมไม่จัดการแทนนิติบุคคลโดยฟ้องร้องกล่าวหาตนเองต่อศาล ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นย่อมได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิด และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๙ บัญญัติให้ผู้ถือหุ้นฟ้องคดีได้หากกรรมการทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและบริษัทไม่ฟ้องคดี ดังนี้ จึงถือได้ว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) มีอำนาจฟ้องคดีได้ ตามมาตรา ๒๘

(๒) โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งหกในความผิดฐานยักยอก

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ ๓ ได้กระทำความผิดฐานยักยอก และจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการตามฟ้องหรือไม่ ในเบื้องต้นเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าจำเลยที่ ๓ ได้ยักยอกที่ดินของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด ตามฟ้องโจทก์หรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวโจทก์ทั้งสองมีโจทก์ที่ ๑ เป็นพยานเบิกความว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในฐานะกรรมการบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด ร่วมกันทำรายงานการประชุมของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ตามเอกสารหมาย จ.๑๑ และ จ.๑๓ ว่า โจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทไม่ได้นำเงินมาให้บริษัทกู้ยืมตามสัดส่วนที่ถือหุ้นเพื่อชำระราคาที่ดินเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ต้องหาเงินมาให้บริษัทกู้ยืมแทน และที่ดินพิพาทไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัทจึงเห็นสมควรขายให้จำเลยที่ ๓ ในราคา ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นความเท็จ ความจริงแล้วโจทก์ทั้งสองได้นำเงินไปให้บริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินพิพาทตามสัดส่วนที่ถือหุ้นเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยโจทก์ที่ ๑ ส่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขานานาเหนือ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๑ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท บริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแต่ประการใด เนื่องจากตัวสัญญาใช้เงินค่าที่ดินพิพาทส่วนที่เหลือ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทครบกำหนดชำระในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๒ และบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัดยังได้รับอนุมัติจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ให้กู้ยืมเงินในวงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการทำหมู่บ้านจัดสรรโครงการที่ ๒ บนที่ดินพิพาทต่อจากโครงการพระรามเก้าวิลล์ซึ่งเป็นโครงการแรก เนื่องจากที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ติดต่อกัน ที่ดินโครงการแรกมีถนน ๒ สาย กว้าง ๘ เมตรและ ๑๒ เมตร ถนนดังกล่าวเชื่อมติดต่อ

กับที่ดินพิพาท ในข้อนี้โจทก์ทั้งสองยังมีนายวรวิฑูรย์ภูมิบุญ สมุห์บัญชีธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด สาขานานาเหนือ กับนางสาวสุภาณี เสน่หาสมุห์บัญชีธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดน้อย เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่าเช็คจำนวน ๖ ฉบับ
ของโจทก์ที่ ๑ ตามภาพถ่ายเอกสารหมายเลข จ.๖๓ ได้ถูกเรียกเก็บเงินโดยนำเข้าบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันและบัญชีสะสมทรัพย์ของจำเลยที่ ๒ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
สาขาตลาดน้อย จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.๖๔ และ จ.๖๕ ซึ่ง
สอดคล้องกับคำเบิกความของโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ทั้งสองยังมีนายเจริญ จันทร์สมิ
ธมาศ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ เป็นพยานเบิก
ความว่า ธนาคารได้อนุมัติให้วงเงินกู้แก่บริษัทพระรามเก้าก่อสร้างจำกัด จำนวน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีอีก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท รวมเป็น
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.๖๘ และ จ.๖๙ นอกจากนี้ตามตัวสัญญาใช้
เงินค่าซื้อที่ดินพิพาทส่วนที่เหลืออีก ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เอกสารหมายเลขจ.๑๐ ก็ยังไม่
ถึงกำหนดชำระ แต่จะครบกำหนดชำระเงินในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๒ข้อนำสืบของ
โจทก์ทั้งสองมีเหตุผลเชื่อมโยงกันดีรับฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองได้นำเงินไปมอบให้
บริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด เพื่อซื้อที่ดินพิพาทตามสัดส่วนที่ถือหุ้นแล้วจึงไม่มี
เหตุผลหรือความจำเป็นที่บริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด จะต้องระดมทุนเพิ่มเพื่อ
ชำระราคาที่ดินพิพาทอีก ส่วนการโอนที่ดินพิพาทระหว่างบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง
จำกัด กับจำเลยที่ ๓ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒ นั้น โจทก์ทั้งสองนำสืบว่า ในวัน
ดังกล่าวไม่มีการซื้อขายกันจริง เพราะจำเลยที่ ๓ ไม่ได้ชำระเงินให้แก่บริษัทพระราม
เก้าก่อสร้าง จำกัด แต่อย่างไรก็ตามโดยโจทก์ทั้งสองมีนายนิรันดร์เพชรชาติ ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนบัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่เป็นพยานเบิกความว่า
ตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้างจำกัด เอกสารหมายเลข
จ.๑๙ ปรากฏว่าในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒ อันเป็นวันซื้อขายที่ดินกันและในวัน
ถัดมาไม่มีการนำเงินจำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฝากเข้าบัญชีดังกล่าวเลย ที่จำเลยที่

๒ อ้างว่าเหตุที่ต้องมีการโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๓ ในลักษณะดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน เนื่องจากการจัดสรรที่ดินตั้งแต่ ๑๐๐ แปลงขึ้นไป ผู้จัดสรรจะต้องจัดให้มีพื้นที่เป็นสนามเด็กเล่น ๑ แห่งโดยมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางวาขึ้นไป ดังนั้น การโอนที่ดินพิพาทไปให้จำเลยที่ ๓ ทำการจัดสรรจะทำให้บริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด ได้ประโยชน์โดยไม่ต้องเสียเนื้อที่สนามเด็กเล่น และเมื่อโอนที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ ๓ แล้ว ได้ตกลงให้จำเลยที่ ๓ โอนหุ้นของจำเลยที่ ๓ มาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัดตามสัดส่วนที่ลงทุนและทำโครงการที่ ๒ ในนามของจำเลยที่ ๓ ต่อไป ก็ขัดต่อเหตุผลอีกทั้งเมื่อมีการโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๓ แล้วไม่ปรากฏว่ามีการโอนหุ้นของจำเลยที่ ๓ ให้แก่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัดตามสัดส่วนที่ลงทุนแต่อย่างใด ตามพฤติการณ์แห่งคดีเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ ไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๓ โดยไม่มีการซื้อขายกันจริง เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด ได้รับความเสียหายทั้งนี้จำเลยที่ ๓ โดยจำเลยที่ ๔ ได้ทำรายงานการประชุมตามเอกสารหมายเลข จ.๑๓ มีข้อความว่าได้ติดต่อซื้อที่ดินพิพาทจากบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด ในราคา ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นข้อความเท็จ การกระทำของจำเลยที่ ๓ จึงเป็นการยกยอกทรัพย์สินของบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด

ส่วนความผิดฐานแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารราชการนั้น โจทก์ทั้งสองมีนางพวงเพชร เจริญวิริยะภาพเจ้าพนักงานบริหารที่ดิน ระดับ ๗ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเบิกความเป็นพยาน เบิกความว่า พยานเป็นผู้ทำการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาทในคดีนี้ ในวันที่จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาท บริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ ทำการขายที่ดินพิพาทตลอดจนให้ถ้อยคำต่าง ๆ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ตามหนังสือ

มอบอำนาจเอกสารหมาย จ.๑๔ ส่วนผู้ซื้อที่ดินพิพาทคือจำเลยที่ ๓ โดยจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ แต่เนื่องจากคู่สัญญาต่างเป็นนิติบุคคลจึงต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินด้วยเพื่อตรวจสอบอำนาจของกรรมการของนิติบุคคลนั้น และคู่สัญญาต้องส่งรายงานการประชุมของนิติบุคคลดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อตรวจสอบเจตนาและวัตถุประสงค์ของคู่สัญญาด้วยในการดำเนินการครั้งนี้บริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด โดยจำเลยที่ ๑ ได้ส่งรายงานการประชุมของบริษัทตามเอกสารหมาย จ.๑๑ และ จ.๑๒ ต่อพยาน ส่วนจำเลยที่ ๓ โดยจำเลยที่ ๔ ได้ส่งรายงานการประชุมของบริษัทตามเอกสารหมาย จ.๑๓ ต่อพยาน นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ยังได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานผู้สอบสวนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด.๑ ว่า บริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัดกับจำเลยที่ ๓ ได้ตกลงซื้อขายที่ดินพิพาทกันในราคา ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ซื้อได้ชำระราคาและผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานได้บันทึกถ้อยคำดังกล่าวไว้ในหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมาย จ.๑๕ พยานจึงได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๓ เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังว่ารายงานการประชุมตามเอกสารหมาย จ.๑๑ ถึง จ.๑๓ เป็นเอกสารเท็จ และไม่มีการซื้อขายที่ดินพิพาทกันจริง ดังนั้นการที่จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ โดยจำเลยที่ ๔ ให้ถ้อยคำดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจึงเป็นการแจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงานและแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานในการซื้อขาย โดยประการที่ทำให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทพระรามเก้าก่อสร้าง จำกัด ได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการตามฟ้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในความผิดฐานนี้ชอบแล้ว

ข้อที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า การกระทำของจำเลยที่ ๓ เป็นกรรมเดียวแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐาน ยักยอกซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดแต่เพียงบทเดียว แต่ไม่ได้แก้โทษที่ศาลชั้นต้น เรียงกระทงลงโทษจำเลยที่ ๓ รวมสองกระทงเป็นการไม่ถูกต้องนั้นเห็นว่า ศาลชั้น ต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ ๓ มีความผิดฐานยักยอก ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการ ตามหน้าที่ชัดเจนข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและฐานแจ้งความเท็จต่อ เจ้าพนักงาน และเห็นว่าความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและแจ้งให้เจ้า พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการเป็นกรรมเดียว แต่เป็นคนละ กรรมกับความผิดฐานยักยอก และเรียงกระทงลงโทษโดยปรับกระทงละ ๖,๐๐๐ บาท รวม ๒ กระทง ปรับ ๑๒,๐๐๐ บาท เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของ จำเลยที่ ๓ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษจำเลยที่ ๓ ในความผิดฐานยักยอกเพียงบทเดียวจึงชอบแล้ว แต่ที่ศาล อุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาแก้โทษของจำเลยที่ ๓ ที่ศาลชั้นต้นเรียงกระทงลงโทษมา กลับพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจึงเป็นการไม่ชอบ

ปัญหาต้องวินิจฉัยเป็นประการสุดท้ายมีว่า สมควรรอการลงโทษให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองจน เป็นที่พอใจและโจทก์ทั้งสองไม่ติดใจเอาความแก่จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ประกอบกับ จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน เห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ กลับตนเป็นพลเมืองดี จึงควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยที่ ๑ และที่ ๔

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำหน่ายคดีโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๖ กับให้จำหน่ายคดีโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ เฉพาะในความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา ๘๓ ออกจาก สารบบความ ลงโทษจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗

(กำพล ภู่อุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

ศาลอุทธรณ์ - นางคำนวน เทียมสะอาด

แผนก

ต้น หมายเหตุ